

1512273-34.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2138401/2020 - 24º D.P. PONTE

RASA, 11770891 - 24º D.P. PONTE RASA, 2707/20/224 - 24º D.P. PONTE RASA, 2138401

- 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1512273-34.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512273-34.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2138401/2020 - 24º D.P. PONTE

RASA, 11770891 - 24º D.P. PONTE RASA, 2707/20/224 - 24º D.P. PONTE RASA, 2138401

- 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DAVID WILLIAN PEREIRA MODESTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

DAVID WILLIAN PEREIRA MODESTO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal, porque, no dia 07 de junho de 2020, em ocasião de calamidade pública, por volta das 14h, na esquina entre a Rua Paratinin e a Rua

Doutor Costa, Itaquera, nesta cidade e Comarca da Capital, trazia consigo, 26 porções de maconha, com peso líquido de 38,2 gramas, e 48 porções de cocaína, com peso líquido de 24,0 gramas, substâncias que causam dependência física e psíquica, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Auto de prisão em flagrante à fl. 05; boletim de ocorrência às fls. 06/08; termo de depoimento às fls. 09 e 10; termo de interrogatório à fl. 11; auto de exibição e apreensão à fl. 12; laudo de constatação às fls. 80/83; laudo toxicológico às fls. 84/86 e laudo pericial da camiseta apreendida às fls. 173/175.

O réu foi regularmente citado à fl. 195 e apresentou defesa prévia às fls. 102/103, sendo recebida a denúncia no dia 30 de junho de 2020 (fl. 107).

Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e, na sequência, o réu foi interrogado.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas em poder do acusado, como se depreende do auto de exibição e apreensão (fl. 12), restando positiva a identificação como maconha e cocaína nos termos de constatação provisória (fls. 80/83) e do exame toxicológico (fls. 84/86).

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente da substância apreendida, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

A autoria da prática delitiva também restou incontestada.

Vejamos.

O réu foi preso em flagrante por policiais militares na posse de 26 porções de maconha e 48 porções de cocaína.

Segundo apurado, na data dos fatos, os policiais militares Robert e Aparecido, realizavam patrulhamento rotineiro, quando foram acionados por uma pessoa, indicando que naquele exato momento, em determinado endereço, havia um indivíduo negro, trajando camiseta listrada (rosa, preto e branco) e bermuda, vendendo drogas.

Seguiram para o local informado a fim de averiguar a denúncia e, assim que adentraram na rua, um rapaz de vestes idênticas às descritas pelo solicitante, entrou correndo em uma residência. Foram recebidos por Sara Kelly Modesto, irmã do réu, e tiveram a entrada autorizada.

O acusado foi abordado e, questionado, confessou que estava vendendo entorpecentes. Indicou que as drogas estavam escondidas debaixo de um veículo que estava estacionado perto do local de onde ele se evadiu, onde, de fato, as substâncias foram encontradas. DAVID já tinha trocado de camiseta, mas apresentou aquela que vestia no momento do evento.

Tanto em solo policial, quanto em juízo, DAVID confessou integralmente a conduta, na exata forma descrita na denúncia, corroborando, assim, com pretensão ministerial.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de tráfico de drogas imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, fixo a pena no mínimo legal, tendo em vista que o réu não apresenta circunstâncias que o desfavoreça na fase atual.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, sem redução na pena porque já fixada no patamar mínimo. Não reconheço a agravante da calamidade pública, por entender que não guarda relação com a conduta imputada ao réu.

Na terceira fase, sendo o réu primário e não havendo indicação de que integre organização criminosa, nos termos do §4º, do artigo 33, da Lei 11.343, reduzo a sua pena em 2/3 resultando em 01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em: prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reprimenda, e pagamento de 01 (um) salário mínimo em benefício de entidade pública ou social, a ser determinada em sede de execução.

Em caso de revogação, fixo regime prisional aberto.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu DAVID WILLIAN PEREIRA MODESTO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº.

11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, substituída a pena corporal por restritiva de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reprimenda e o pagamento de 01 (um) salário mínimo em benefício à entidade pública ou social, a ser determinada em sede de execução, e, também, ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no patamar mínimo.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Autorizo a destruição das substâncias apreendidas, a restituição ao réu da camiseta apreendida e declaro a perda do numerário apreendido, nos termos do art. 63 da Lei de Drogas.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 dias. Efetuado o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais. Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 09 de fevereiro de 2022.

ERIKA FERNANDES  
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA